ДОГОВОР № _____

купли-продажи электрической энергии (мощности),
произведенной на объектах микрогенерации
(для владельца объекта микрогенерации – физического лица)

г. _____ «_____» _____202__г.

АО «НЭСК», именуемое в дальнейшем **«Покупатель»**, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

_____
_____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

паспорт № _____ серия_____ выдан _____
(паспортные данные)

_____ код подразделения _____ ИНН_____, дата
(ИНН (при наличии))

рождения _____ место рождения _____, адрес регистрации _____
_____,

именуемый (-ая) в дальнейшем **«Продавец»**, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В рамках заключения и исполнения Договора Стороны руководствуются Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), «Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 (далее – Правила оптового рынка), и иными нормативными правовыми актами, прямо или косвенно определяющими правила работы на розничном рынке электрической энергии и мощности.

1.2. Если иное не определено Договором, используемые в настоящем Договоре понятия и термины толкуются в значении, определенном нормативными актами, указанными в п. 1.1. Договора.

1.3. В случае вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего для Сторон правила иные, чем предусмотрены Договором, в том числе в части определения цены и порядка определения стоимости электрической энергии (мощности), порядка определения приобретаемых по Договору объемов электроэнергии, к взаимоотношениям Сторон применяются положения вступившего в силу нормативного правового акта.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРАПо Договору Продавец обязуется осуществлять продажу, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию (мощность), производимую на объектах микрогенерации и не потребленную Продавцом в целях удовлетворения собственных бытовых нужд.

2.2. Продавцу на праве собственности или ином законном основании принадлежат объект микрогенерации и энергопринимающее устройство, соединенные принадлежащими ему объектами электросетевого хозяйства.

2.3. Между Покупателем и _____ в отношении энергопринимающего устройства и объекта микрогенерации, соединенных принадлежащими _____ объектами электросетевого хозяйства, заключен и действует договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)) от _____ № _____.

2.4. Местом исполнения обязательства Продавца по поставке электрической энергии надлежащего качества является точка поставки, расположенная на границе раздела балансовой принадлежности, определенной в акте об осуществлении технологического присоединения, подписанного со стороны Сетевой организации.

2.5. Точка(-ки) поставки электрической энергии, в которой(-ых) осуществляется выдача электрической энергии объектом микрогенерации в электрическую сеть, отражена(-ы) в приложении 1 к Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязан:

3.1.1. Поставлять электроэнергию в точки поставки, качество которой должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

3.1.2. Обеспечивать выдачу электрической энергии в сеть с максимальной мощностью, не превышающей величину максимальной мощности его энергопринимающих устройств, но не более 15 кВт.

3.1.3. Передавать Покупателю данные приборов учета, не присоединенных к интеллектуальной системе учета электрической энергии Сетевой организации (Покупателя) и(или) установленных в объектах Продавца, указанных в приложении 1 к настоящему Договору, об объеме электрической энергии, выработанной им и отпущенной за границу балансовой принадлежности по каждой точке поставки. Показания прибора учета произведенной электроэнергии должны быть сняты одновременно с показаниями прибора учета собственного потребления по договору энергоснабжения. Показания передаются в срок установленный договором энергоснабжения, указанным в п 2.3 настоящего Договора. Данные предоставляются в электронном виде на адрес Покупателя _____ в формате макетов 80020, в виде электронного документа, сформированного посредством расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language - XML), а также путем направления акта первичного учета (по форме приложения 2 к Договору).

3.1.4. В отношении введенного в эксплуатацию в установленном порядке измерительного комплекса (прибора учета), обеспечивающего раздельный почасовой учет производства и собственного потребления электрической энергии, принадлежащего

Продавцу, обеспечить его функционирование в соответствии с назначением, в том числе осуществлять проведение осмотров, технического обслуживания, поверки, а также обеспечить сохранность и целостность измерительного комплекса (прибора учета), пломб и (или) иных знаков визуального контроля.

3.1.5. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Покупателя и Сетевой организации к месту установки прибора учета электрической энергии для совершения действий по установке, вводу в эксплуатацию и демонтажу прибора учета, проверке и снятию показаний, в том числе контрольному снятию показаний.

3.1.6. В порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, сообщать Покупателю о неисправностях приборов учета, не присоединенных к интеллектуальной системе учета электрической энергии Сетевой организации (Покупателя) и(или) установленных в объектах Продавца.

3.1.7. В соответствии с пунктом 5.1. настоящего Договора, не позднее 18 числа месяца, следующего за расчетным, направлять Покупателю подписанные со стороны Продавца, акт приема-передачи электроэнергии по форме приложения 3 к Договору в электронном виде на адрес _____ с последующим направлением оригиналов документов не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным.

3.1.8. Осуществлять действия, необходимые для реализации прав Покупателя, предусмотренных в Основных положениях.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. На основании результатов измерений приборов учета в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, определять объем поставленной по договору электроэнергии.

3.2.2. Принимать в точках поставки и своевременно в соответствии с условиями Договора оплачивать электрическую энергию (мощность).

3.2.3. Оформлять надлежащим образом акт приема-передачи электроэнергии (по форме приложения 3 к Договору) и акт сверки расчетов по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписанных со стороны Покупателя документов.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

3.3. Продавец имеет право:

3.3.1. Получать от Покупателя оплату за поставленную электрическую энергию (мощность) в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3.2. Требовать от Покупателя при необходимости совместного измерения показателей качества электроэнергии с оформлением трехстороннего акта (Продавец, Покупатель и Продавец Покупателя /или Сетевая организация, в том числе, с которой у Покупателя заключен договор оказания услуг по передаче электроэнергии).

3.3.3. Получать от Покупателя информацию, необходимую для исполнения Договора.

3.4. Покупатель имеет право:

3.4.1. Требовать от Продавца при необходимости совместного измерения показателей качества электроэнергии с оформлением трехстороннего акта (Продавец, Покупатель и Продавец Покупателя /или сетевая организация, в том числе, с которой у Покупателя заключен договор оказания услуг по передаче электроэнергии).

3.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по оплате потребленной электрической энергии по договору энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)), указанному в пункте 2.3. Договора, Покупатель вправе удержать из суммы средств, причитающихся Продавцу за поставленную им электрическую энергию по настоящему Договору, средства в счет погашения задолженности по обязательствам по договору энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)).

3.4.1. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за последним расчетным месяцем квартала, производить взаимную сверку финансовых расчетов за поставленную электроэнергию и мощность.

3.4.3. Получать от Продавца информацию, необходимую для исполнения Договора.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОКУПКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

4.1. В отношении энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации Продавца должен быть обеспечен учет на границе балансовой принадлежности объектов по производству электрической энергии (мощности) и энергопринимающих устройств, позволяющий определять как объем поставки электрической энергии на энергопринимающие устройства из объектов электросетевого хозяйства смежного субъектов, так и выдачу выработанной объектом микрогенерации электрической энергии в сети смежного субъекта.

4.2. В отношении Продавца, рассчитывающегося по одноставочному тарифу:

под объемом продажи электрической энергии Продавца по Договору понимается определенная по итогам расчетного периода величина, на которую объем выданной в сеть электрической энергии превышает объем принятой из сети электрической энергии;

под объемом потребления коммунальной услуги (покупки электрической энергии) Продавца по договору энергоснабжения, указанному в п. 2.3. Договора, понимается определенная по итогам расчетного периода величина, на которую объем принятой из сети электрической энергии превышает объем переданной в сеть электрической энергии.

4.3. В отношении Продавца, рассчитывающегося по одноставочному тарифу, дифференцированному по зонам суток:

под объемом продажи электрической энергии Продавца понимается величина, на которую объем выданной в сеть электрической энергии превышает объем принятой из сети электрической энергии в соответствующие зоны суток электрической энергии, определенная по итогам расчетного периода;

под объемом потребления коммунальной услуги (покупки электрической энергии) Продавца по договору энергоснабжения, указанному в п. 2.3. Договора, понимается определенная в соответствующие зоны суток по итогам расчетного периода величина, на которую объем принятой из сети электрической энергии превышает объем переданной в сеть.

4.4. Объем продажи электрической энергии, поставленной Продавцом, определяется Покупателем ежемесячно в порядке, определенном действующим законодательством и Договором на основании данных приборов учета, обеспечивающих раздельный почасовой учет производства и собственного потребления электрической энергии, указанных в приложении 1 к Договору, предоставленных Сетевой организацией (если приборы учета присоединены к интеллектуальной системе учета и(или) установлены в объектах сетевой организации) либо Продавцом (если приборы учета не присоединены к интеллектуальной системе учета и установлены в границах объекта микрогенерации или энергопринимающего устройства Продавца).

4.5. Снятие показаний расчетных приборов учета осуществляется в соответствии с условиями действующего договора энергоснабжения, а также на 00 часов 00 минут дня расторжения настоящего Договора.

Лицо, ответственное за снятие показаний приборов учета, обеспечивает предоставление почасовых значений приборов учета другой стороне Договора до окончания первого дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также в течение суток, следующих за датой расторжения Договора.

4.6. Показания расчетных приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) и (или) установленным в объектах электросетевого хозяйства Сетевой организации или бесхозяйных сетях, предоставляются Продавцу и Покупателю Сетевой организацией с использованием интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности).

В случае неполучения от Сетевой организации показаний расчетных приборов учета Продавец вправе запросить указанные данные у Покупателя. Покупатель предоставляет показания приборов учета, если указанные данные получены Покупателем от Сетевой организации, путем направления на электронный адрес Продавца в срок не позднее 2 рабочих дней с даты получения запроса Продавца.

4.7. В случаях отсутствия, неисправности, утраты или истечения интервала между поверками, истечения срока эксплуатации расчетного прибора учета, а также в случаях непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки, и отсутствия контрольного прибора учета, начиная с даты, когда наступили указанные события, объем производства электрической энергии определяется в соответствии с Основными положениями.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость поставки электрической энергии (мощности) по Договору определяется Покупателем не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании показаний расчетных приборов учета, указанных в приложении 1 к Договору, и цены, определенной исходя из следующего:

- если Продавец приобретает электрическую энергию по одноставочной цене (тарифу) на электрическую энергию (мощность) за расчетный период, - по средневзвешенной нерегулируемой цене на электрическую энергию (мощность), определяемой Покупателем в одноставочном выражении как сумма следующих величин: публикуемые на сайте коммерческого оператора и Покупателя (Продавца) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная коммерческим оператором для Покупателя по результатам конкурентных отборов на сутки вперед за расчетный период, средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, определенная коммерческим оператором оптового рынка для Покупателя в отношении расчетного периода, умноженная на коэффициент оплаты мощности для потребителей (покупателей), осуществляющих расчеты по первой ценовой категории;
- если Продавец приобретает электрическую энергию по одноставочной дифференцированной по зонам суток цене (тарифу) на электрическую энергию (мощность), - по средневзвешенной нерегулируемой цене на электрическую энергию (мощность) по зонам суток расчетного периода, определяемой Покупателем как сумма следующих величин: публикуемые на сайте коммерческого оператора и Покупателя (Продавца) дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, определенная коммерческим оператором оптового рынка для Покупателя в отношении расчетного периода, умноженная на коэффициент оплаты мощности для соответствующей зоны суток расчетного периода, определяемый коммерческим оператором, для потребителей (покупателей), осуществляющих расчеты по второй ценовой категории.

5.2. Расчетным периодом для осуществления расчетов является один календарный месяц.

5.3. Расчеты за электрическую энергию и мощность осуществляются Покупателем до 25 числа месяца, следующего за расчетным, на основании подписанного Сторонами акта приема-передачи электроэнергии путем перечисления стоимости электрической энергии на банковский счет Продавца по реквизитам, указанным в разделе 10 Договора.

5.4. Доходы Продавца, полученные по Договору от продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, освобождены от налогообложения согласно пп. 28.1 п. 1 ст. 217 НК РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны Договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства.

6.2. Стороны пришли к соглашению, что начисление процентов по денежному обязательству в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ по Договору не производится.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключен на неопределенный срок.

7.2. Исполнение обязательств Сторон по Договору начинается с 00 ч. 00 мин. «__» _____ 202__г., а в случае заключения Договора до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств - в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, и считается заключенным на неопределенный срок.

7.3. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем направления претензий. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента ее получения. В случае неурегулирования возникших разногласий в претензионном порядке, Стороны вправе обратиться в суд по месту исполнения Договора.

Местом исполнения Договора является место его заключения, отраженное на титульном листе Договора.

8.2. Для направления Продавцу и получения от Продавца уведомлений, извещений, передачи почасовых показаний приборов учета и иных юридически значимых сообщений используется следующий адрес электронной почты Продавца: _____ и мобильный телефон_____.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Перечень точек поставки электрической энергии, в которых осуществляется выдача электрической энергии объектом микрогенерации в электрическую сеть.

Приложение 2. Форма акта первичного учета.

Приложение 3. Форма акта приема-передачи электроэнергии.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель

АО «НЭСК»
Юридический адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 192, офис 802
Почтовый адрес:_____
ИНН/КПП _____
Банк _____
БИК _____
р/с _____
к/с _____
Телефон:_____
Адрес электронной почты:
_____

_____

(должность)

_____/ Ф.И.О.
подпись

Продавец

Ф.И.О._____
_____
Адрес регистрации:_____
_____
Адрес для доставки корреспонденции:
_____
_____ ИНН/КПП
_____
Банк _____
БИК _____
р/с _____
к/с _____
Телефон:_____

_____/ Ф.И.О.
подпись